

JAMALUDDIN BIN NUR

lwn.

NURHALAM BINTI UMMA

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Mohammad Adib bin Husain (Pengerusi), YA Dato' Mohd Amran Bin Mat Zain (Panel), YA Dato' Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Panel)] Pada 2 Jun 2023 bersamaan 13 Zulkaedah 1444H]

Permohonan Semakan No. 2302-A0010-003-⁰⁰²²~~2022~~

Semakan Oleh YA Hakim Mahkamah Tinggi – Semakan Keputusan Tuntutan Pengesahan Lafaz Cerai

Peguam Syarie Pemohon: Tiada

Peguam Syarie Responden: Tiada

ALASAN PENGHAKIMAN

Permohonan

[1] Permohonan ini telah dikemukakan oleh YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah melalui suatu memo bertarikh 28/2/2023 kepada Ketua Pendaftar supaya Mahkamah Rayuan Syariah menjalankan bidangkuasa penyemakan ke atas keputusan yang telah diberikannya pada 16/11/2022 dalam Kes Permohonan Semakan No. 10400-003-0625-2022.

[2] Semakan ini dibuat berdasarkan alasan YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah telah terkhilaf apabila meluluskan permohonan semakan yang dikemukakan oleh Tuan Hakim Mahkamah Rendah Syariah Klang (Hakim Bicara) dalam kes Saman

No.: 10022-054-0054-2021 dan mengarahkan dibicarakan semula tanpa membatalkan perintah asal kes tersebut.

Fakta Kes

[3] Pada 7/11/2018 suatu perintah perceraian telah dikeluarkan oleh Hakim Mahkamah Rendah Syariah Klang (Tuan Mohd Nurulazhar bin Mohd Tohar) melalui kes saman No.: 10022-055-0679-2018 (*kes fast track*) yang mensabitkan gugur talak satu kali pertama berjumlah satu talak raj'ie ke atas Responden.

[4] Selanjutnya pada 6/12/2021 Pemohon telah memfailkan kes pengesahan lafaz cerai melalui kes saman No.: 10022-054-0554-2021. Pada 14/3/2022 Hakim Mahkamah Rendah Syariah iaitu Puan Nadiah binti Khamis (Hakim Bicara) telah membuat keputusan yang dapat diringkaskan sebagaimana berikut:

- i. Mahkamah mensabitkan lafaz yang dibuat oleh Pemohon pada bulan Oktober 2008 adalah sah dan menggugurkan talak satu kali pertama berjumlah satu talak raj'ie ke atas Responden.
- ii. Mahkamah mensabitkan ruju' yang berlaku pada hari yang sama adalah sah.
- iii. Mahkamah mensabitkan taklik yang dilafazkan oleh Pemohon pada 28/2/2015 dan berlakunya pelanggaran kepada syarat taklik tersebut pada 2/3/2015 dan dengan itu gugur talak satu kali kedua berjumlah dua talak raj'ie ke atas Responden.

[5] Pada 9/9/2022, Hakim Bicara telah mengemukakan suatu memo bertarikh 6/9/2023 kepada Pendaftar Mahkamah Tinggi Syariah supaya Mahkamah Tinggi Syariah menyemak keputusan yang telah diberikan pada 14/3/2022 atas kekhuatiran berlakunya kekhilafan dalam menentukan bilangan talak.

[6] Berdasarkan permohonan tersebut YA Hakim Mahkamah Tinggi melalui kes permohonan semakan No.: 10400-003-0625-2022 pada 16/11/2022 telah memutuskan sebagaimana berikut:

i. *Semakan Pemohon diluluskan.*

ii. *Mahkamah mengarahkan kes Pengesahan Cerai Saman No.: 10022-054-0554-2021 dibicarakan semula khususnya kepada penceraian kali kedua pada 2/3/2015 dan siasatan kewujudan rujuk kepada penceraian tersebut samada secara lisan atau perbuatan.*

[7] Menyedari dalam perintah tersebut perintah asal bagi kes Pengesahan Cerai Saman No.: 10022-054-0554-2021 tidak dibatalkan, maka pada 28/2/2023 YA Hakim Mahkamah Tinggi telah mengemukakan semakan ini.

Ulasan Mahkamah Rayuan Syariah

[8] Merujuk kepada permohonan YA Hakim Mahkamah Tinggi, kami berpuas hati bahawa proses semakan boleh dijalankan kerana ia melibatkan kekhilafan YA Hakim Bicara berkaitan keputusan atau perintah yang dikeluarkan. Perkara ini selaras dengan kehendak **Perenggan 8 Arahan Amalan Mahkamah Syariah No. 7 Tahun 2014** yang menyatakan:

8. Semakan oleh Hakim Bicara apabila menyedari telah melakukan kekhilafan dalam prosiding kes yang dikendalikan atau keputusan yang telah dikeluarkan.

[9] Bagi melaksanakan bidangkuasa pengawasan dan penyemakan yang diperuntukkan di bawah seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003, kami telah memanggil rekod prosiding Kes Permohonan Semakan No.: 10400-003-0625-2022. Dapatan kami YA Hakim Mahkamah Tinggi telah memerintahkan kes dibicarakan semula bagi menentukan persoalan keesahan ruju' pihak-pihak. Memandangkan segala fakta dalam perbicaraan terdahulu akan dinilai semula dan boleh memberi kesan kepada bilangan talak secara muktamad maka adalah wajar untuk perintah asal dibatalkan.

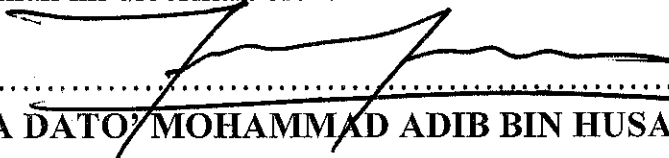
[10] Berdasarkan ulasan ini dan mengambil kira kekhilafan yang berlaku adalah bersifat teknikal, maka kami tiada halangan untuk membenarkan permohonan YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah.

KEPUTUSAN

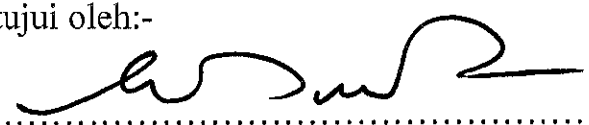
SETELAH meneliti Permohonan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah dan setelah menyemak rekod prosiding Kes Mal No. 10400-003-0625-2022, MAKA kami sebulat suara memutuskan sebagaimana berikut:

1. Permohonan semakan **DITERIMA**.
2. Perintah Hakim Mahkamah Rendah Syariah Klang dalam kes Saman No.: 10022-054-0554-2021 pada 14/3/2022 **DIBATALKAN**.

Penghakiman ini diberikan oleh:-

-

1. **YAA DATO' MOHAMMAD ADIB BIN HUSAIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

-

2. **YA DATO' MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

- ...Sek.71(1) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003...
3. **YA DATO' MOHAMAD SHAKIR BIN HJ. ABDUL HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

1
2